

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 627/2535 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ขอนแก่น (อำเภอก พล

โจทก์

นาย ชูรหรือพิฑูรย์ เกตุธานี

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 โจทก์จะต้อง
บรรยายฟ้องถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดข้อเท็จจริงและราย
ละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดจากการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือ
สิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ซึ่งในคดีนี้ฟ้อง
ของโจทก์ที่บรรยายไว้ได้กล่าวอ้างถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิด
ตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ซึ่งการกระทำทุกอย่างหรือ
อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เมื่อโจทก์นำสืบได้ข้อ
เท็จจริงชัดเจนหรือพฤติการณ์แห่งคดีฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทุกอย่าง การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ฟ้องของ
โจทก์จึงถูกต้องครบถ้วนแล้ว หาได้เคลือบคลุมตั้งจำเลยกล่าวอ้างไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2531 เวลากลางคืนหลังเที่ยง ถึงวันที่ 14
เมษายน 2531 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด ได้มีคนร้ายเข้าไปใน

บ้านพักอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของนายสมุทรรผู้เสียหาย โดยไม่ได้รับอนุญาต และโดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วลักเอารถจักรยานสองล้อ 1 คัน ราคา 1,400 บาท ของผู้เสียหายที่เก็บรักษาไว้ในบ้านดังกล่าวไปโดยทุจริต ต่อมาวันที่ 15 เมษายน 2531 เวลากลางวัน เจ้าพนักงานตำรวจยึดรถจักรยานสองล้อของผู้เสียหายที่ถูก คนร้ายลักไปจากความยึดถือครอบครองของจำเลยทั้งนี้โดยจำเลยเป็นคนร้ายลักเอา ทรัพย์สินของผู้เสียหายโดยทุจริตหรือมิฉะนั้นจำเลยรับเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกลัก ไปไว้จากคนร้ายแล้วช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานำโดย จำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ขอให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 357 (ที่ถูกมาตรา 357 วรรคแรก) จำคุกจำเลย 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาตามฎีกาของ จำเลยเพียงปัญหาเดียวว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยกล่าวอ้างว่าฟ้อง ของโจทก์กล่าวหากระทำความผิดของจำเลยทุกอย่างตามที่บัญญัติไว้ในประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 357 คือกล่าวหาว่าจำเลยช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพา เอาไป รับซื้อรับจํานำ หรือรับไว้โดยประการใดจึงเป็นฟ้องที่เคลือบคลumnนั้นเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 โจทก์จะต้องบรรยายฟ้อง

ถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียด
ที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่
เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ซึ่งในคดีนี้ฟ้องของโจทก์ที่
บรรยายไว้ได้กล่าวอ้างถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิด ตามที่บัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ซึ่งการกระทำทุกอย่างหรืออย่างใดอย่าง
หนึ่งย่อมเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เมื่อโจทก์นำสืบได้ข้อเท็จจริงชัดเจน
หรือพฤติการณ์แห่งคดีฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่าง
การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าวแล้วฟ้องของโจทก์จึง
ถูกต้องครบถ้วนชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 แล้ว
หาได้เคลือบคลุมตั้งจำเลยกล่าวอ้างไม่

พิพากษายืน

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-โสภณ จันทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ